

1505279-13.2020.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2228760/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 9104325 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO,
5970/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2228760 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SIQUEIRA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1505279-13.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2228760/2020 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 9104325 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO,
5970/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2228760 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SIQUEIRA DE JESUS

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 18 de outubro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno

representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, o(a) acusado(a) MATHEUS SIQUEIRA DE JESUS, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns AGNALDO PINHEIRO GONÇALVES e RAINIER ALEXANDRE MOURA; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) AGNALDO (00min28seg), e RAINIER (03min22seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (08min02seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, tendo as alegações finais da acusação (10min50seg) e da defesa (15min51seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MATHEUS SIQUEIRA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 33, caput, combinado com o art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, combinado com o art. 29 do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 31 de julho de 2020, por volta da 00h50min, na Rua Beatriz da Conceição, nº 45, Solo Sagrado, nesta cidade e comarca, o acusado, juntamente com o adolescente Guilherme Leonel Duarte, em conluio e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros 01 porção de maconha, pesando 6,300 gramas, 5 pedras de crack, pesando 1,620 gramas, e 11 porções de cocaína, pesando 4,510 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Narra a denúncia que policiais militares, na data dos fatos, foram acionados via Copom para averiguarem dois indivíduos que estariam guardando drogas sobre o telhado da residência localizada na Rua Beatriz da Conceição, nº 45, nesta cidade, e quando os policiais chegaram no local encontraram dois indivíduos nos fundos da residência, os quais, ao notarem a presença dos policiais, fugiram pelo telhado da residência vizinha, mas foram acompanhados, sendo que um deles caiu do telhado, sendo abordado e identificado como sendo o adolescente Guilherme Leonel Duarte, ao passo que o outro indivíduo conseguiu fugir, no entanto, o adolescente Guilherme disse aos policiais militares que se tratava do acusado Matheus. Em revista pessoal no adolescente foi encontrado em seu bolso um pedaço de maconha e a quantia de R\$ 108,00. Narra que no interior da residência estava Ana Gabriela da Silva Moura, companheira do acusado Matheus. Ana Gabriela concordou que os policiais revistassem a residência, momento em que, na sala, mais precisamente atrás da cortina, foram encontradas onze porções de cocaína, cinco porções de crack e a quantia de R\$ 30,00. Narra que Ana Gabriela disse aos policiais ter conhecimento que seu companheiro Matheus vendia drogas. Narra que o acusado e o adolescente compartilhavam a posse e propriedade das drogas encontradas e realizavam o tráfico de entorpecentes conjuntamente. Notificado (fl. 136), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 140). Recebida a denúncia (fls. 142/144), durante a instrução as testemunhas foram inquiridas e o acusado interrogado. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público pediu a absolvição do réu, o que também foi requerido pela Defesa. É o relatório. DECIDO. O acusado, interrogado em Juízo, negou a prática do crime que lhe é imputado, dizendo que apesar de "ficar" com a Ana Gabriela, não estava no local no momento da abordagem do adolescente. As drogas apreendidas não lhe pertenciam e sequer sabia da existência delas. Apenas uma vez foi na casa da Ana Gabriela. Os

policiais Agnaldo Pinheiro Goncalves e Rainier Alexander Moura, na fase extrajudicial, afirmaram que foram acionados via Copom para averiguar dois indivíduos que estariam guardando drogas sobre o telhado da residência localizada na Rua Beatriz da Conceição, nº 45. Aproximavam-se do local e avistaram dois indivíduos nos fundos da residência, os quais saíram correndo pelo telhado da residência vizinha, sendo que um deles acabou caindo e foi abordado, tratando-se do adolescente Guilherme, o qual indicou que o outro fugitivo era o acusado Matheus. Com Guilherme apreenderam um pedaço de maconha e a quantia de R\$ 108,00. No interior daquela residência abordaram Ana Gabriela, que se identificou como sendo a companheira do acusado Matheus, a qual concordou com as buscas no imóvel, sendo que na sala apreenderam 11 porções de cocaína, 5 porções de crack e a quantia de R\$ 30,00. Indicou que Ana Gabriela confirmou que sabia do envolvimento de Matheus com a venda de drogas, mas indicou que não tinha conhecimento das drogas apreendidas no imóvel. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima. Não conseguiram visualizar a pessoa que fugiu Ante o exposto, pela prova do feito, em que pese à materialidade estar comprovada, mormente pelo laudo pericial (fls. 23/24), há dúvida quanto à autoria. O acusado negou sua participação nos fatos e a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não autorizam a condenação. O réu não foi abordado no local e não foi visualizado pelos policiais ouvidos nessa audiência. Embora haja indícios de que as drogas apreendidas poderiam lhe pertencer, isto não é suficiente para condená-lo, ficando aqui reiteradas a manifestação ministerial para se evitar repetições desnecessárias. Com efeito, para condenar é preciso prova inconteste, que conduza à certeza, evidenciando o delito e a sua autoria, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Em uma eventual condenação poder-se-ia correr o risco de condenar inocente. Impõe, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, o que faço para ABSOLVER o réu MATHEUS SIQUEIRA DE JESUS da acusação da prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, anotando-se, saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente